
**MAKALAH MAHASISWA
ETIKA DAN HUKUM TI**

ETIKA DAN HUKUM TI



Oleh :

NAMA	: Mutiara Hadisty
NPM	: 22753064
KELAS	: 5B MI

Dosen :

Dr. Henry Kurniawan, S.Si., M.Stat

**D3-MANAJEMEN INFROMATIKA
JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI
POLITEKNIK NEGERI LAMPUNG
2024/2025**

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	2
BAB I. PENDAHULUAN.....	iii
1.1 Pengertian Etika dan Hukum TI	iii
1.2 Tujuan Etika TI.....	iv
1.3 Tujuan hukum TI	iv
BAB II. TEORI ETIKA.....	v
2.1 Etika Umum (Prinsip moral dasar)	v
2.2 Etika Khusus (Terapan)	v
2.3 Jenis-jenis Etika	v
BAB III. STUDY KASUS.....	v
3.1 Studi Kasus Etika dalam Profesi Dokter.....	v
3.2 Solusi.....	v
BAB IV. KESIMPULAN	v
DAFTAR PUSTAKA	vii

BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Pengertian Etika dan Hukum TI

Etika merupakan salah satu cabang filsafat yang berfokus pada nilai-nilai dan moralitas yang membedakan antara tindakan yang benar dan salah. Etika berasal dari kata Yunani “ethos” yang berarti karakter atau kebiasaan. Pengertian etika sendiri telah diinterpretasikan dan dikembangkan oleh berbagai ahli dari berbagai latar belakang keilmuan. Secara sederhana, etika membahas tentang apa yang dianggap baik atau buruk, benar atau salah dalam tindakan manusia. Etika sering digunakan untuk menentukan bagaimana seseorang harus bertindak dalam situasi tertentu, dengan mempertimbangkan dampak tindakan tersebut terhadap orang lain dan masyarakat secara umum.

Aristoteles, seorang filsuf Yunani kuno, mendefinisikan etika sebagai ilmu yang mempelajari kebiasaan dan karakter manusia dalam mencapai kebahagiaan tertinggi atau eudaimonia. Menurutnya, etika berhubungan erat dengan praktik kebajikan (arete) dan pengembangan karakter yang baik melalui tindakan yang berulang-ulang sehingga menjadi kebiasaan. Ia percaya bahwa tindakan yang etis adalah tindakan yang berada di tengah-tengah antara dua ekstrem, yang dikenal sebagai “doktrin jalan tengah” (the doctrine of the mean).

Immanuel Kant, seorang filsuf Jerman abad ke-18, mendefinisikan etika sebagai studi tentang prinsip-prinsip moral yang didasarkan pada akal budi murni. Menurut Kant, etika adalah tentang tindakan yang dilakukan berdasarkan kewajiban dan hukum moral yang universal. Ia memperkenalkan konsep imperatif kategoris, yang menyatakan bahwa suatu tindakan dianggap etis jika dapat dijadikan prinsip umum yang berlaku bagi semua orang dalam situasi yang sama. Kant menekankan bahwa niat atau maksud dari suatu tindakan lebih penting daripada hasil atau konsekuensinya.

Sedangkan hukum adalah peraturan berupa norma dan sanksi yang dibuat untuk mengatur tingkah laku manusia. Pengertian hukum tidaklah mudah didefinisikan. Secara leksikal, hukum adalah peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah. Hukum juga meliputi aturan berupa undang-undang serta peraturan terkait, kaidah dalam masyarakat, dan keputusan yang ditetapkan oleh penegak hukum.

Menurut Utrecht: hukum adalah himpunan petunjuk hidup (baik perintah atau larangan) yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat yang seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat dan jika dilanggar dapat menimbulkan tindakan dari pihak pemerintah dari masyarakat itu.

Menurut Immanuel Kant: hukum adalah keseluruhan syarat berkehendak bebas dari orang untuk dapat menyesuaikan diri dengan kehendak bebas dari orang lain, dengan mengikuti peraturan tentang kemerdekaan.

Etika dan hukum dalam Teknologi Informasi (TI) adalah dua aspek yang berkaitan dengan bagaimana teknologi digunakan dengan cara yang benar secara moral (etika) dan sesuai dengan aturan hukum (hukum). Etika mengacu pada perilaku yang benar secara moral, sementara hukum adalah aturan yang diterapkan secara resmi oleh pemerintah atau otoritas. Sering kali, hukum TI dikembangkan dari etika untuk memberikan panduan yang jelas dalam

penggunaan teknologi. Perkembangan teknologi informasi yang pesat menimbulkan berbagai implikasi etis dan hukum. Di satu sisi, TI membawa kemajuan yang signifikan dalam berbagai bidang, tetapi di sisi lain, menimbulkan masalah etika yang membutuhkan perhatian khusus, seperti privasi, keamanan, dan hak kekayaan intelektual.

1.2 Tujuan Etika TI

Tujuan etika TI adalah :

1. Mengatur penggunaan teknologi secara bertanggung jawab
2. Melindungi privasi dan kerahasiaan data
3. Mendorong keadilan dan akses yang setara
4. Menghindari penyalahgunaan teknologi

1.3 Tujuan hukum TI

Tujuan hukum TI adalah :

1. Menjaga keamanan dan integritas data
2. Melindungi Hak dan Kebebasan individu
3. Menjamin keadilan dalam transaksi digital
4. Mencegah dan menghukum kejahatan siber

BAB II. TEORI ETIKA

2.1 Etika Umum (Prinsip moral dasar)

Etika umum adalah etika mengenai kondisi-kondisi dasar cara manusia bertindak secara etis, teori-teori etika, dan prinsip-prinsip moral dasar yang menjadi pegangan bagi manusia dalam bertindak serta tolok ukur dalam menilai baik atau buruknya suatu tindakan. Etika umum dapat dianalogikan dengan ilmu pengetahuan, yang membahas pengertian umum dan teori-teori.

(Sukoco et al., 2018)

2.2 Etika Khusus (Terapan)

Etika khusus merupakan penerapan prinsip-prinsip moral dasar dalam bidang kehidupan yang khusus. Penerapan ini bisa berwujud: mengenai cara mengambil keputusan dan bertindak dalam bidang kehidupan dan kegiatan khusus yang dilakukan, yang didasari oleh cara, teori atau prinsip-prinsip moral dasar, mengenai cara menilai perilaku diri sendiri dan orang lain dalam bidang kegiatan dan kehidupan khusus yang dilatarbelakangi oleh kondisi yang memungkinkan manusia bertindak etis serta mengenai cara mengambil suatu keputusan atau tindakan, dan teori serta prinsip moral dasar yang ada di baliknya. Etika khusus dibagi menjadi dua bagian. (Sukoco et al., 2018)

1. **Etika individual**, yaitu menyangkut kewajiban dan sikap manusia terhadap dirinya sendiri.
2. **Etika sosial**, yaitu berbicara mengenai kewajiban, sikap, dan pola perilaku manusia sebagai anggota umat manusia. Perlu diperhatikan bahwa etika individual dan etika sosial tidak dapat dipisahkan satu sama lain dengan tajam karena kewajiban manusia terhadap diri sendiri sebagai anggota umat manusia saling berkaitan.

2.3 Jenis-jenis Etika

1. Etika dalam sikap terhadap sesama

Etika individual dalam sikap terhadap sesama mengacu pada bagaimana kita berinteraksi dan bersikap terhadap orang lain dalam kehidupan sehari-hari. Yang mencakup nilai-nilai seperti : kemanusiaan, toleransi, empati, hormat, dan keadilan. Contoh penerapannya yaitu menghindari perkataan yang menyakitkan.

2. Etika Keluarga

Etika dalam keluarga berkaitan dengan nilai-nilai dan norma yang mengatur hubungan antar anggota keluarga. Etika dalam keluarga sangat penting untuk menciptakan suasana yang harmonis dan saling mendukung. Ada beberapa prinsip

etika dalam keluarga yaitu : saling menghormati, saling menyayangi, saling membantu dan komunikasi yang terbuka. Contoh etika dalam keluarga adalah menjaga hubungan baik dengan saudara, membantu orangtua.

3. **Etika Profesi**

Etika dalam profesi mengacu pada seperangkat nilai-nilai dan standar perilaku yang harus dipatuhi oleh seseorang dalam menjalankan profesinya. Etika profesi sangat penting untuk menjaga integritas dan kepercayaan publik terhadap suatu profesi. Adapun prinsip-prinsip etika dalam profesi yaitu : integritas, kerahasiaan, dan tanggung jawab sosial. Contoh penerapan etika profesi pada dokter yang menjaga kerahasiaan pasien, memberikan perawatan yang terbaik, dan tidak melakukan tindakan yang merugikan pasien.

4. **Etika Politik**

Etika politik adalah seperangkat prinsip moral yang mengatur perilaku individu dan kelompok dalam kehidupan politik. Etika politik bertujuan untuk menciptakan pemerintahan yang adil, transparan, dan akuntabel. Contohnya yaitu jujur, transparan, dan mengutamakan kepentingan umum.

5. **Etika Lingkungan Hidup**

Etika lingkungan hidup adalah seperangkat prinsip moral yang mengatur hubungan manusia dengan lingkungan alam. Etika lingkungan hidup bertujuan untuk menjaga kelestarian lingkungan alam untuk generasi sekarang dan yang akan datang. Contohnya yaitu mengurangi penggunaan sumber daya alam, menjaga kebersihan lingkungan, dan mengurangi produksi sampah.

6. **Etika Ideologi**

Etika ideologi adalah seperangkat nilai dan norma yang mendasari suatu ideologi. Etika ideologi seringkali berkaitan dengan pandangan tentang kehidupan, masyarakat, dan negara. Contohnya etika ideologi pada agama yaitu setiap agama memiliki etika yang berbeda-beda, namun umumnya menekankan nilai-nilai seperti kejujuran, kasih sayang dan toleransi.

BAB III. STUDY KASUS

3.1 Studi Kasus Etika dalam Profesi Dokter

Studi kasus etika dalam profesi dokter adalah analisis mendalam terhadap suatu situasi atau kejadian yang melibatkan seorang dokter atau tim medis, di mana terdapat dilema moral atau etika yang harus dihadapi. Studi kasus ini bertujuan untuk mengidentifikasi masalah etika yang muncul, menganalisis berbagai alternatif solusi, dan mengevaluasi implikasi dari setiap pilihan.

Seorang pasien dalam kondisi kritis dan tidak sadarkan diri. Keluarga pasien menginginkan semua upaya medis dilakukan untuk mempertahankan hidup pasien, meskipun kemungkinan sembuh sangat kecil. Tim medis ragu-ragu karena tindakan medis yang agresif dapat memperpanjang penderitaan pasien. Bagaimana cara menyeimbangkan antara keinginan keluarga pasien untuk mempertahankan hidup dan kewajiban dokter untuk tidak memperpanjang penderitaan pasien?

3.2 Solusi

Dokter harus selalu terbuka dan jujur kepada pasien mengenai kondisi medis mereka, pilihan pengobatan yang tersedia, serta potensi risiko dan manfaat dari setiap pilihan. Sebaiknya keputusan akhir diambil secara bersama antara dokter dan pasien (atau keluarga pasien), dengan mempertimbangkan semua faktor yang relevan. Rumah sakit dan organisasi profesi perlu mengembangkan pedoman etik yang jelas untuk membantu dokter dalam menghadapi dilema-dilema etika.

Dilema etika dalam profesi dokter adalah hal yang kompleks dan tidak selalu mudah untuk dipecahkan. Namun, dengan berpedoman pada prinsip-prinsip etika dasar dan dengan melakukan diskusi yang terbuka dan jujur, dokter dapat mengambil keputusan yang terbaik bagi pasien.

BAB IV. KESIMPULAN

Pentingnya etika dan hukum dalam Teknologi Informasi (TI), serta peran keduanya dalam mengatur penggunaan teknologi secara bertanggung jawab dan sesuai dengan aturan yang berlaku. Etika TI bertujuan untuk mengarahkan perilaku pengguna teknologi agar bertindak sesuai dengan nilai moral yang benar, sementara hukum TI melindungi hak dan kebebasan individu serta menjamin keamanan data. Pemahaman dan penerapan etika serta hukum TI sangat penting untuk menciptakan keseimbangan antara kemajuan teknologi dan tanggung jawab sosial. Etika membantu mengarahkan perilaku yang benar, sedangkan hukum memberikan batasan yang jelas untuk menghindari penyalahgunaan teknologi.

DAFTAR PUSTAKA

Sukoco, E. H., Sri, M., & Widiastuti, S. P. (2018). Prinsip Dasar Etika, Profesi, dan Profesionalisme Bidang Teknologi Informasi. *Pustaka.Ut.Ac.Id*, 1–37.

Pengertian etika menurut para ahli <https://an-nur.ac.id/pengertian-etika-menurut-ahli/>

Pengertian hukum menurut para ahli <https://www.hukumonline.com/berita/a/pengertian-hukum-menurut-para-ahli-hukum-lt62e73b860a678/?page=2>